

1506928-70.2020.8.26.0072

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Fernando Silva Oliveira

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELIABILE SCHETINI MIGUEL

Juiz de Direito: Luiz Fernando Silva Oliveira

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou denúncia contra WELIABILE SCHETINI MIGUEL, qualificado nos autos, alegando os seguintes fatos:

No dia 3 de setembro de 2020, por volta de 20:30 horas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

2ª Vara

Avenida Osvaldo Perroni, 218, Bebedouro - SP - cep 14706-136

1506928-70.2020.8.26.0072 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1506928-70.2020.8.26.0072

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELIABILE SCHETINI MIGUEL

Juiz de Direito: Luiz Fernando Silva Oliveira

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou denúncia contra WELIABILE SCHETINI MIGUEL, qualificado nos autos, alegando os seguintes fatos:

No dia 3 de setembro de 2020, por volta de 20:30 horas, na Rua Vereadora Maria de Lourdes Figueiredo, Jardim Alvorada, em Bebedouro/SP, o réu trazia consigo, para fim de tráfico, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização da autoridade competente;

Consta da denúncia que no dia dos fatos a Polícia Militar estava patrulhando o bairro, quando os policiais visualizaram o réu tentando se ocultar atrás de um caminhão;

Ao notar a aproximação da viatura policial, o réu correu, saltando vários muros e

evadiu-se, porém, deixou cair um saquinho plástico no chão e uma carteira, sendo que no saquinho os policiais encontraram 5 pinos de cocaína e 10 pedras de crack e na carteira, encontraram os documentos do réu (RG e CPF); Os policiais levaram os objetos até a delegacia e apresentaram o caso à Autoridade Policial, que instaurou o inquérito policial.

Pediu a citação do réu para responder ao processo, e a final, a condenação com fulcro no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial, com laudo toxicológico definitivo.

Defesa prévia (fls. 95/96).

Recebimento da denúncia (fls. 98/100).

Audiência de instrução e julgamento (fls. 117/118).

Alegações finais do Ministério Público (fls. 121/123).

Alegações finais do réu (fls. 125/134).

II - FUNDAMENTAÇÃO

Os policiais militares que atuaram no caso afirmaram que viram o réu se ocultando para não ser visto pela polícia, e quando ele percebeu a aproximação da viatura saiu correndo, pulando muros de várias casas e evadiu-se, mas deixou cair sua carteira, com documentos, e também um invólucro com 5 pinos de cocaína.

De um lado, há a palavra dos policiais, que afirmam que era o réu que estava no local e correu saltando muros. De outro lado, o réu nega que estivesse no local e afirma que perdeu seus documentos.

O horário em que os policiais chegaram no local, por volta de 20:30 horas, estava escuro, e pode ter dificultado a visualização do indivíduo que estava tentando se ocultar, e como os policiais encontraram um carteira com o RG e o CPF do réu, podem ter confundido o indivíduo que fugiu como sendo o réu.

Na verdade, os policiais podem ter confundido a imagem do réu, mas podem estar certos do que afirmaram também, entretanto, há o benefício da dúvida, e como eles não pegaram informações com nenhuma pessoa civil, moradora das imediações, nem mencionaram se tinha ou não alguém na via pública no momento, isso aumenta a dúvida, e ao analisar a folha de antecedentes do réu, observo que ele tem um único antecedente criminal, por contravenção penal, o que torna a dúvida ainda maior. Nessa medida, como tenho muitas dúvidas acerca da autoria delitiva, aplico o in dubio pro reo, e o caso é de absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, e ABSOLVO o réu, com supedâneo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.I.

Bebedouro, 19 de abril de 2022.